

1500014-95.2022.8.26.0370

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ayman Ramadan

Comarca: Monte Azul Paulista

Foro: Foro de Monte Azul Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... a responsabilidade penal dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico.

Em relação ao tráfico de drogas, a considerável quantidade de droga encontrada, além de petrechos utilizados para embalar drogas - saquinhos zip lock -, aliada às denúncias de que o réu NATAN não havia retornado ao sistema penitenciário após saída temporária e estaria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Azul Paulista

Foro de Monte Azul Paulista

Vara Única

Rua Floriano Peixoto, nº 515, Monte Azul Paulista-SP - cep 14730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500014-95.2022.8.26.0370 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500014-95.2022.8.26.0370

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2005467/2022 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA, 22310600 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA, 18/22/208 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA, 2005467 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Natan de Melo Serpa e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ayman Ramadan

Vistos.

NATAN DE MELO SERPA e DIEGO SOBRINHO PALHARES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 35, caput e 33, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data incerta, mas anterior ao dia 06 de janeiro de 2022, nesta cidade e comarca de Monte Azul Paulista, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Consta, ainda, que, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 11h40min, na Rua

Maria Eugênia Blanco Machado, número 201, bairro São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca de Monte Azul Paulista, os denunciados, agindo em conluio e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 87 porções de cocaína, pesado cerca de 61,40 g, e 01 porção da mesma substância, ainda em estado bruto, com peso de 12,20 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 221/225 e 226/228).

Recebida a denúncia (fls. 233/234), foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foi colhida a prova oral.

Em memoriais (fls. 410/417), o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia.

A defesa do réu DIEGO (fls. 418/423), por sua vez, alegou que as provas colhidas nos autos são insuficientes à condenação. Pugnou pela absolvição.

A defesa do réu NATAN (fls. 428/436) de sua vez, sustentou, em suma, que as investigações tiveram início em razão de denúncia anônima, o que se afigura ilegal. Ademais, houve invasão de domicílio, sem autorização judicial para tanto.

Acrescentou, por fim, a inexistência de provas necessárias à condenação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, tocante à preliminar de nulidade aventada pelo corréu NATAN, respeitado o entendimento da Defesa técnica, o indeferimento se impõe.

No caso dos autos, o ingresso no imóvel se deu de forma legítima, porque, segundo os guardas civis, havia denúncias a respeito do comércio ilícito no local, e, no presente caso, o réu NATAN se encontrava foragido, já que não retornara ao presídio após o término do período de saída temporária.

Logo, além das denúncias relativas ao tráfico de entorpecentes existia as informações dando conta de que o réu estava foragido, suficientes, portanto, para o ingresso na residência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS. FUNDADAS RAZÕES. RÉU FORAGIDO DA JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, é no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, diante das informações de que o réu estava foragido do sistema prisional e estaria na posse de armas de fogo no local em que estava residindo, realizaram diligências em frente ao prédio e, feita a abordagem do acusado quando este saía do local, diante da fundada suspeita do cometimento de crime permanente, adentraram nos imóveis. 3. Cumpre frisar que "o fato dos policiais terem recebido a notícia de que naquele local encontrava-se um foragido da justiça que tinha armas e drogas em seu poder, por si só, é suficiente para justificar a medida de busca e apreensão em residência." (HC 349.109/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 685353 SC 2021/0249872-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

No mérito, a pretensão da acusação é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão e flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelos laudos periciais (fls. 149/151; 152/156 e 157/165), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, igualmente, é inconteste.

O réu NATAN DE MELO SERPA, na fase inquisitiva (fl. 10), permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que deveria voltar para a prisão, mas tinha uma questão para resolver relacionada a sua religião. Não voltou para a prisão e estava sem dinheiro. Por isso, resolveu pegar as drogas em Bebedouro para levantar dinheiro. Trocou mensagens com a Eduarda e levou a droga para a casa dela. Havia colocado a droga no braço do sofá. Iria sair da casa dela, mas foi abordado no local. DIEGO é usuário de drogas. Não contava com o auxílio de DIEGO, tampouco de Eduarda. A respeito da indagação relativa às embalagens e trocas de mensagens, preferiu permanecer em silêncio.

O réu DIEGO SOBRINHO PALHARES, na fase inquisitiva (fls. 175/179), disse que conhece o corréu NATAN. No final do ano, soube que ele tinha saído “de saidinha” da prisão e estava na cidade, mas não o procurou. NATAN entrou em contato e, neste dia, disse que não pretendia retornar a penitenciária que cumpria pena. NATAN perguntou onde vendia “zip lock” em Monte Azul e informou-lhe que na “ML Embalagens”. NATAN não informou o motivo do “zip lock” de início, mas desconfiou que era para drogas. Juntos, foram até a loja, e, enquanto NATAN esperava na esquina, comprou para ele 100 (cem) saquinhos. No mesmo dia, à noite, encontrou NATAN novamente, e recebeu dele seis porções de cocaína nas embalagens “zip lock”, como agradecimento, sem pagar nada. Naquela noite iria a uma festa e iria vender a droga caso alguém quisesse, mas não havia combinado com NATAN que o ajudaria nas vendas. Depois não encontrou mais NATAN, mas apenas conversavam por telefone. Não sabe a origem da droga e não teve participação no fracionamento das porções, pois se recusou. Durante a abordagem da guarda civil, nada ilícito foi encontrado nas casas que reside, mas apenas um telefone e uma agenda. Disse que o telefone é de sua companheira, THAYSY, mas que usava o seu chip nele, e as anotações não estão relacionadas com o tráfico de drogas. Não está associado com NATAN. Em juízo, foi decretada a sua revelia, porque, embora intimado, deixou de comparecer.

A testemunha HEBER ROBISON PRIOLI, guarda civil municipal, disse que a guarda civil passou a receber denúncias no final de 2021, dando conta de que NATAN estaria se relacionando amorosamente com Eduarda, e que, na casa dele, ele estaria vendendo drogas. No dia 06 de janeiro de 2022, por volta do meio-dia, houve o recebimento de nova denúncia, apontando que, naquele momento, estaria ele recebendo drogas no local. A guarda civil foi até o local em companhia da polícia militar, e localizaram o réu NATAN e Eduarda, os quais estavam sentados num sofá, sobre o qual havia 6 porções de cocaína. Em poder de NATAN, foi localizada a quantia de R\$ 6,00 e um celular. O réu admitiu que estava de “saidinha”, e que havia conseguido drogas na cidade de Bebedouro/SP. Ele acrescentou que vendia a porção por R\$ 10,00, com anuência da sua namorada, Eduarda. Na Delegacia, presenciou o réu pedindo a Eduarda que assumisse a propriedade da droga, porque ele já contava 12 anos de cumprimento de pena pelo mesmo delito. O réu DIEGO foi envolvido após investigação pela Polícia Civil.

A testemunha DANIEL DE CAMARGO, guarda civil municipal, apresentou a mesma versão exposta pela testemunha anterior.

Pois bem.

Após a instrução processual, tenho como inarredável a responsabilidade penal dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico.

Em relação ao tráfico de drogas, a considerável quantidade de droga encontrada, além de petrechos utilizados para embalar drogas – saquinhos zip lock -, aliada às denúncias de que o réu NATAN não havia retornado ao sistema penitenciário após saída temporária e estaria praticando o comércio de entorpecentes em companhia do corréu DIEGO, comprovam a sua ocorrência.

Não bastasse, em juízo, NATAN admitiu que as drogas eram voltadas para a venda, pois “necessitava levantar um dinheiro”.

Ademais, os guardas civis que participaram da prisão em flagrante do corréu NATAN foram unânicos em afirmar que ele admitiu a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Vale consignar, por oportuno, que não há qualquer razão a colocar em dúvida a versão dos guardas municipais, servidores públicos que são, que sequer conhecem o

réu e, por certo, não teriam qualquer intenção em prejudicá-lo. Digna de transcrição a lição exposta pelo I. Desembargador Geraldo Wohlers, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão prolatado em apelação interposta contra sentença deste Magistrado, em relação ao depoimento dos policiais em juízo, verbis:

“Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (in, TJSP, Apelação nº 0001693-59.2010.8.26.0619, rel. Des. GERALDO WOHLERS, j. 28/02/2012).”

Mas não é só.

Em relação ao corréu DIEGO, do auto de degravação extraído da quebra de sigilo de dados do celular do réu NATAN (fls. 21/30 dos autos n. 1500029-64.2022.8.26.0370 – apenso), verifica-se que há diálogos entre ambos, no período entre 04 e 06 de janeiro do corrente ano até instantes antes da prisão de NATAN.

Nos diálogos, nota-se que os réus estavam ajustados para que DIEGO providenciasse a compra dos saquinhos tipo “zip lock”, utilizados para o acondicionamento de entorpecentes, e NATAN conseguisse a droga para que ambos embalassem

(...) E “Diego” continua na sequência; “Daí nois vê uns 200 saquinho daquele lá dá para nois embalar tudo isso daí, pelo menos não precisa mais ficar mexendo com isso daí, já vai tá tudo pronto”. (fl. 24).

(...) Continuando, “Diego” diz: “traz ele, aí nois pega só 200, se sobrar mano, se sobrar eu dou um jeito de pegar uma balancinha aqui antes do meu pai chegar, daí nois vê o quanto que sobra, tá ligado, as vezes sobra umas 5 ou 10 graminha, aí faz umas bolsinha de cinquentão, tá ligado, que tem gente que as vezes gosta de pegar cinquentão, sempre tem um que quer pegar umas cinco grama, né”.(fl. 25).

(...) Manhã do dia 05 de janeiro, “Diego” inicia a conversa com Natan dizendo: “uma boa pra nois fioti, tranquilidade, fiquei esperando você me dá um salve ontem, fanfarão, não era muita coisa mas eu perdi uns cinco aqui pra sortá aqui, era uns cinquenta conto pra te ajudar, como é que tá as coisa aí, já deu uma melhorada aí nessa gripe tua, nessa febre”. (fl. 25).

Nesse sentido, em que pese o conteúdo das conversas aponte a prática de tráfico de drogas pelo corréu DIEGO, apenas por ele é insuficiente o reconhecimento da associação para o tráfico.

Com efeito, os diálogos existentes nos autos são relativos ao período de 04 a 06 de janeiro, inexistindo, pois, estabilidade e permanência, requisitos indispensáveis ao tipo penal.

Confira-se:

Revisão criminal. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição por falta de provas para a condenação. Para a caracterização da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, faz-se imprescindível prova da existência de estabilidade e permanência no ajuste criminoso entre os agentes do ilícito, sem o que cabe subscrever a solução absolutória, ainda que o seja pela ótica residual da inexistência de elementos suficientes para a resposta adversa. (TJ-SP - RVCr: 20361813420218260000 SP 2036181-34.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 29/07/2021, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/07/2021)

No caso em análise, os acusados estavam agindo em concurso, mas não ficou evidenciado cabalmente o liame subjetivo de caráter estável e permanente entre

eles.

Não há provas que assegurem a existência do animus associativo ou de duradoura atuação em comum.

Logo, de rigor a condenação dos réus apenas em relação ao delito de tráfico de drogas.

Verificado o crime, passo a dosar as penas.

(i) com relação ao réu NATAN

Em respeito ao disposto nos artigos 42, da Lei n. 11.343/06, bem como nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, elevo a pena base em 1/6, considerando a natureza da droga - crack -, substâncias de abissal poder lesivo ao ser humano, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas verifico que o réu é reincidente (processo n. 1500240-29.2019.8.26.0557, transitada em julgado em 22.06.2021, fls. 285/286; 1500470-50.2019.8.26.0370, transitada em julgado em 24.06.2021, fls. 286/287.; 1500857-86.2019.8.26.0557, transitada em julgado em 24.03.2021; fl. 287). Considerando-se que o réu conta três condenações aptas ao reconhecimento da reincidência, em respeito ao princípio da individualização da pena, em virtude do qual deve responder de forma mais rigorosa do que aquele que porventura ostente uma única condenação apta a tanto, elevo a pena em 1/2, fixando-a, nessa fase, em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa.

Por fim, na derradeira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno, em definitiva, a pena, pelo crime de tráfico de drogas em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, no patamar mínimo.

O regime inicial será o fechado, seja pelo montante da pena, seja pela reincidência, seja por se cuidar de crime equiparado a hediondo, tanto assim que a exclusão da hediondez se deu apenas ao tráfico privilegiado (artigo 112, §5º, da LEP, incluído pela Lei n. 13.964/2019).

(ii) Com relação ao réu DIEGO SOBRINHO PALHARES

Em respeito ao disposto nos artigos 42, da Lei n. 11.343/06, bem como nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, elevo a pena base em 1/6, considerando a natureza da droga - crack -, substância essa de abissal poder lesivo ao ser humano, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas verifico que o réu é reincidente (cf. certidão de fl. 282; processo n. 0000040-17.2015.8.26.0370, extinção da pena em 15.05.2017), de modo que elevo a pena em 1/6, fixando-a, nessa fase, em 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Por fim, na derradeira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno, em definitiva, a pena, pelo crime de tráfico, 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. O regime inicial será o fechado, por se cuidar de reincidente, assim como pelo fato de se cuidar de crime equiparado a hediondo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, para condenar: (i) NATAN DE MELO SERPA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, no patamar mínimo; e (ii) DIEGO SOBRINHO PALHARES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal.

Absolvo-os das imputações alusivas aos delitos previstos no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De rigor a manutenção da prisão do réu NATAN, já que respondeu ao processo preso, sem sentença condenatória, pelo que não se faz razoável, com o presente desate condenatório, sejam postos em liberdade, especialmente pelo montante da pena.

Recomende-se, pois, o réu NATAN na prisão em que se encontram.

Em relação ao réu DIEGO, faculto a ele o manejo de recurso em liberdade, em razão de ter respondido ao processo nessa condição.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para que proceda à suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Monte Azul Paulista, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA